

HUMAIRA RATNADEWI BINTI SYARIFUDIN

lwn

MOHD YUSOF BIN MAT NOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohammad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas Bin Nordin (Ahli Panel) Pada 23 Ogos 2024M / 18 Safar 1446H]

Kes Permohonan No.: 2309-A0010-454-0092

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Permohonan Semakan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Pemohon : *En Zaidi Bin Ibrahim @ Salleh
(Tetuan Zaidi Ibrahim & Associates)*

Pegum Syarie Responden : *Dr. Mohd Rafie Bin Mohd Shafie
En. Mohamad Hafiz Bin Kamis
(Chambers Of Rafie Mohd Shafie
Associates)*

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Semakan merupakan salah satu proses melibatkan penelitian rekod prosiding kes yang dilakukan secara berhati-hati dan secara kebiasaannya tidak melibatkan kehadiran pihak-pihak kecuali mahkamah mendapati terdapat keperluan memanggil pihak-pihak.

[2] Mana-mana pihak yang terkilan dengan keputusan yang melibatkan khilaf Hakim yang material dari sudut undang-undang mahupun hukum syarak boleh memfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh masa tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan. Perkara ini sebagaimana diperuntukkan di bawah Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014, Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rendah Syariah. Pemfailan Permohonan Semakan yang melebihi had masa yang ditetapkan sama ada oleh Arahan Amalan ini atau apa-apa had masa lain yang ditetapkan oleh Mahkamah perlu mendapatkan kebenaran mahkamah yang lebih tinggi dan inilah yang berlaku di dalam kes ini.

FAKTA KES

[3] Pihak-pihak merupakan bekas suami isteri. Pada 3/12/2021 Pemohon telah memfailkan tuntutan muta'ah di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam melalui kes mal daftar 10400-016-0616-2021.

[4] Semasa prosiding muta'ah berlangsung, Responden telah memfailkan permohonan interlokutori melalui pendaftaran kes no. : 10400-041-0621-2022 bagi membatalkan Pernyataan Tuntutan dan atau perenggan-perenggan dalam Pernyataan Tuntutan kes muta'ah. Permohonan Interlokutori tersebut telah diputuskan pada 15/2/2023 seperti berikut :

- i- Mahkamah meluluskan Permohonan Interlokutori Pemohon.
- ii- Mahkamah memerintahkan untuk membatalkan perenggan 8, 9, 12, 17, 19, 28, 29, 39, 40, 42 dan 48 Pernyataan Tuntutan

Plaintif dalam kes tuntutan muta'ah, Saman No. 10400-016-0616-2021.

- iii- Mahkamah memerintahkan kos sebanyak RM 3,000.00 diawardkan kepada pihak Pemohon.

[5] Permohonan interlocutori tersebut telah diputuskan pada 15/2/2023:

- i- Mahkamah meluluskan Permohonan Interlokutori Pemohon.
- ii- Mahkamah memerintahkan untuk membatalkan perenggan 8, 9, 12, 17, 19, 28, 29, 39, 40, 42 dan 44 Pernyataan Tuntutan Plaintif dalam kes Tuntutan Mut'ah Saman No. : 10400-016-0616-2021.
- iii- Mahkamah memerintahkan kos sebanyak RM 3,000.00 diawardkan kepada Pemohon.

[6] Pemohon terkilan dengan perintah tersebut tela memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh Memfailkan Permohonan Semakan bagi mendapatkan kebenaran Mahkamah memfailkan Permohonan Semakan di luar tempoh 30 hari dari tarikh keputusan sebagaimana ditetapkan di bawah Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014, Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rendah Syariah.

[5] Pemohon yang tidak berpuas hati dengan keputusan Permohonan Interlokutori tersebut telah memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh Memfailkan Semakan ini pada 9/10/2023 dan setelah semua pliding dilengkapkan kes ini telah dibawa ke hadapan kami untuk penelitian dan keputusan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Kebiasaannya kami akan mengulas isu berkaitan perlanjutan masa ini, dengan terlebih dahulu merujuk kepada peruntukan seksyen 238(1) dan (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 bagi mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam kes ini :

Seksyen 238. Memanjangkan atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[7] Peruntukan ini jelas memberi kuasa kepada kami untuk mendengar dan memutuskan kes ini. Frasa "*apa-apa terma yang difikirkannya adil*" di dalam subseksyen 238(1) di atas jelas memberi maksud bahawa keadilan adalah perkara utama yang harus diberikan pertimbangan oleh kami dalam menggunakan kuasa budi bicara untuk memutuskan sama ada menerima atau menolak permohonan ini.

KRITERIA SEMAKAN

[8] Walaubagaimanapun dalam kes ini, kami mendapati terdapat satu isu lain yang perlu kami ulas dan tentukan terlebih dahulu iaitu sama ada

keputusan kes permohonan interlocutori – bantahan awal, perlu dirayu atau disemak.

[9] Bagi mengulas isu ini kami merujuk kepada Arahan Amalan No.7 Tahun 2014, Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah, di bawah perenggan 4 :

“Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlocutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai”.

[10] Arahan Amalan ini jelas memberikan panduan tentang kriteria sama ada sesuatu tindakan perlu dimulakan dengan semakan atau rayuan. Kami mendapati, dalam kes ini, Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan permohonan interlocutori bantahan awal yang telah diputuskan di akhir kes tersebut. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Arahan Amalan di atas, pada hemat kami, Pemohon hendaklah menggunakan medium rayuan.

[11] Selain itu, kami juga berpandangan bahawa pihak-pihak yang mempunyai hak merayu hendaklah menggunakan haknya untuk merayu dan tidak boleh menggunakan medium semakan. Bagi menjelaskan lagi dapatan ini, kami merujuk kepada penghakiman kes semakan **Mahmud Abu Bekir Bin Abdul Taib lwn. Shahnaz Binti A. Majid, No. Daftar Kes : 14000-003-0040-2020 :**

“Bagi mengelakkan berlakunya ‘*abuse of court process*’, mahkamah akan membuat beberapa ‘*exercise*’ terhadap sesuatu permohonan semakan yang dibuat oleh pihak-pihak’*exercise*’ kedua yang mahkamah

lakukan adalah bagi menentukan sama ada kes itu boleh dirayu atau pun tidak. Jika keputusan tersebut pada prinsipnya boleh dirayu oleh pihak-pihak, maka kes tersebut tidak wajar dibuat semakan...”

[12] Pada hemat kami, walaupun permohonan ini bukanlah permohonan semakan namun kami mendapati permohonan ini adalah kunci untuk membolehkan pihak Pemohon memfailkan semakan. Sehubungan dengan itu, wajar bagi kami mengulas dan memutuskan isu berkaitan kriteria atau penentuan sama ada sesuatu kes hendaklah dimulakan dengan rayuan atau semakan agar prosiding yang dijalankan adalah teratur mengikut peraturan, kaedah dan undang-undang yang berkuat kuasa.

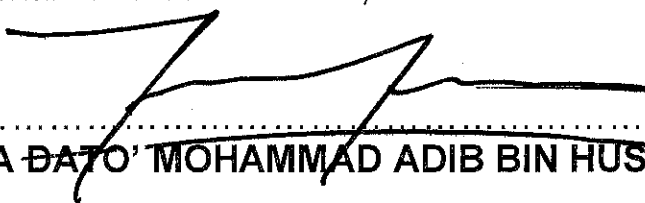
KESIMPULAN

[13] Berdasarkan dapatan kami di atas, kami mendapati tiada keperluan untuk kami mengulas berkenaan isu atau elemen yang lazimnya terdapat di dalam sesuatu permohonan lanjut tempoh memfailkan semakan iaitu tempoh masa, sebab kelewatan, kebarangkalian semakan berjaya dan tahap prejudis sebagaimana yang diujahkan oleh kedua-dua pihak.

[14] SETELAH kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan Responden, Afidavit Balasan Pemohon serta hujahan Pihak-Pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Bahawa Permohonan Pemohon **DITOLAK** dan Perintah kes Mal No. Daftar : 10400-041-0621-2022 **DIKEKALKAN**; dan
- [2] Kos ditanggung oleh masing-masing pihak.

Penghakiman ini diberikan oleh;

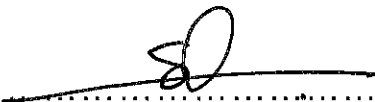


.....
1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

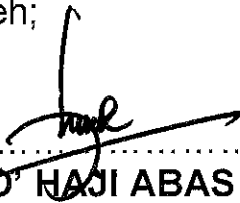
Dipersetujui oleh;



.....
2. YA DATO' MOHAMMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



.....
3. YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor